

1000034-92.2022.8.26.0484

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Promissão

Foro: Foro de Promissão

Vara: Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... por um trauma decorrente de um roubo em sua residência no ano de 2016.

Sua versão, no entanto, não lhe socorre.

Em primeiro lugar, porque não foi anexada pela defesa qualquer prova conclusiva a demonstrar que a condição psicológica da requerida lhe retira a capacidade de discernimento e determinação a respeito de seus atos. Existem tão somente cópia de um cartão de comparecimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Promissão

Foro de Promissão

Juizado Especial Cível

Avenida Bandeirantes, 695, Promissao-SP - cep 16370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1000034-92.2022.8.26.0484 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000034-92.2022.8.26.0484

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Luiz Henrique Souza Bassani

Requerido:

Terezinha Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

Relatório dispensado, na forma da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Conheço diretamente da demanda, o que faço com fulcro no artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

A propósito, como ensina Cândido Rangel Dinamarco:

A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art.330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento(Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p. 555).

Nesta senda, entendo que o requerimento de produção de perícia nos vídeos trazidos pelo autor em sua inicial deve ser indeferido.

Isto porque, em primeiro lugar, as Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de São Paulo pacificaram o entendimento de que a necessidade de perícia não é compatível

com os princípios dos juizados especiais, pois a produção desse tipo de prova implicaria maior complexidade da demanda. Esse entendimento está refletido no enunciado nº 24 dos Colégios Recursais, que dispõe: "A perícia é incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95 e afasta a competência dos juizados especiais cíveis." Além disso, ao impugnar a referida prova documental trazida pelo autor em sua inicial, incumbia à requerida arguir, fundamentadamente, sua falsidade, nos termos do art. 430 e seguintes do CPC, com ou sem a instauração de incidente, situação que não se verificou.

Ante o exposto, indefiro o requerimento de prova pericial.

Do mesmo modo, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que ela contém todos os requisitos elencados no artigo 319 do Código de Processo Civil, inferindo-se, de modo lógico, pela narração dos fatos apresentados, a causa de pedir e o pedido, possível e compatível com a causa, vindo instruída com documentos pertinentes.

Preenchidos os pressupostos processuais e as condições passo á análise do mérito da demanda.

Centra-se a discussão acerca de eventuais danos morais sofridos pelo autor, por ocasião de um fato ocorrido em 15/06/2021, defronte ao imóvel da requerida, situado à Rua São Silvestre, nº 30, Jardim Morumbi, CEP 16370-000, nesta cidade e comarca.

Alega o autor ser fiscal municipal do SAAE (Serviço Municipal de Água e Esgoto), sendo que na ocasião estava realizando a fiscalização de rotina, ao chegar no local dos fatos, onde foi atendido pela requerida, a qual não permitiu o seu ingresso à residência antes da chegada do marido e filho.

Argumenta que, na sequência, a requerida passou a proferir palavras e expressões desabonadoras em face do autor, tais como "ladrão", "burro", "cala a boca", além de proferir ameaças como "se você entrar aqui, vai apanhar que nem cachorro"; "vou dar na sua cara"; "pode chamar a polícia, você não sabe com quem está falando".

Sustenta, deste modo, ter sofrido danos em sua esfera patrimonial, razão pela qual postula a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R\$ 20.000,00.

O pedido é parcialmente procedente, pelas razões que passo a delinear.

Em sede constitucional, a reparação dos danos causados por ato ilícito tem guarida no artigo 5º, X, integrando rol dos Direitos e Garantias Fundamentais do indivíduo. Por sua vez, em âmbito infraconstitucional, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do Código Civil) e, conseqüentemente, tem o dever de repará-lo (art. 927 do Código Civil).

A esse respeito, leciona Arnaldo Rizzardo que:

O ato jurídico submete-se à ordem constituída e respeita o direito alheio ao passo que o ato ilícito é lesivo ao direito alheio, concluindo-se que a indenização é imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência causar dano a outrem violando seu direito. A conduta antijurídica se realiza com o comportamento contrário ao direito, provocando o dano. A formação do nexo causal entre aquela conduta e a lesão provocada enseja a responsabilidade. (in Parte Geral do Código Civil. 4a Ed. Forense, 2006. p. 465).

Desta monta, reputar-se-á existente a responsabilidade civil quando restarem presentes os seguintes elementos I) conduta (ação ou omissão ensejadora do ato ilícito); II) dano (prejuízos na esfera moral ou patrimonial); III) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o evento danoso (liame causal) e; IV) a culpa (por meio de negligência, imprudência ou imperícia), dispensado este último em caso de responsabilidade objetiva.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, a narrativa fática trazida pelo autor vem corroborada pelo Boletim de Ocorrência anexado às fls 10/14 e pelo vídeo cujo link se encontra às fls 03 da inicial o qual demonstra a requerida em atitude marcadamente agressiva, destemperada e desproporcional diante do autor que visava tão somente a fiscalizar o hidrômetro de sua residência.

As imagens revelam a requerida intimidando o agente fiscal, mandando-o "calar a

boca", além de falar, por diversas vezes, para que ele acione a polícia, pois "não sabe com quem está mexendo". Ela ainda o ameaça dizendo que se ele entrasse no imóvel iria "apanhar igual cachorro", dentre outras ofensas e dizeres injuriosos e conclui dizendo que o autor "tem que aguardar mesmo, pois é empregado" (aos 02 minutos e 38 segundos do vídeo), em tom de prepotência e menoscabo com a sua função.

Em sua contestação, a requerida não nega que as ofensas efetivamente ocorreram, alegando, no entanto, problemas de ordem psicológica e psiquiátrica ocasionados por um trauma decorrente de um roubo em sua residência no ano de 2016.

Sua versão, no entanto, não lhe socorre.

Em primeiro lugar, porque não foi anexada pela defesa qualquer prova conclusiva a demonstrar que a condição psicológica da requerida lhe retira a capacidade de discernimento e determinação a respeito de seus atos. Existem tão somente cópia de um cartão de comparecimento à rede municipal de saúde e receituários de medicamentos de que ela faz uso, o que não comprova que ela não possuía condição de compreender o que estava fazendo.

Além disso, não há qualquer indicativo de que o vídeo acostado pelo autor em sua inicial foi manipulado, de modo que a alegação da requerida neste sentido se mostra completamente descabida e desprovida de qualquer elemento idôneo de convicção.

Neste contexto, entendo que a conduta retratada nos autos caracteriza ilícito civil a atrair o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Isto porque a situação vexatória a que foi submetido o autor não pode ser confundida com mero aborrecimento, notadamente devido à agressividade com que a requerida se comportou diante do agente público municipal que, ao que tudo indica, não demonstrava nenhum excesso no exercício de suas funções, estando apenas atuando em nome da autarquia municipal responsável pelo serviço de água e esgoto do município de Promissão.

A conduta da requerida, para além de violar honra subjetiva do autor, demonstra a total falta de prestígio com a função pública por ele exercida, pois revela comportamento de desprezo para com aqueles que agem em nome da administração pública e a seu serviço, situação que agrava ainda mais o contexto trazido para os autos.

É imperioso destacar, ademais, que a o exercício regular de um direito assegurado à requerida com o objetivo de evitar o ingresso ilegítimo de quem quer que seja em sua casa encontra balizas na legislação (art. 187 do CC), de modo que o abuso que exceda manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes implica o dever de indenizar.

Concluindo pelo dever de indenizar, cumpre quantificar o montante indenizatório.

Na fixação do dano moral, doutrina e jurisprudência preconizam que devem ser considerados, à míngua de parâmetro legal apriorístico, o grau de culpa com que se houve o ofensor, a repercussão social dos fatos, a condição social e econômica dos envolvidos e, mormente, o caráter dúplice da indenização por dano moral.

É que tal verba tanto visa à punição do agente quanto à compensação pela dor sofrida, não podendo, por isso, ser fonte de enriquecimento e tampouco conter valor inexpressivo.

Ademais:

[...] se inexistente uma regra legal que trate a indenização do dano moral como pena, seu cálculo haverá de se fazer apenas dentro dos parâmetros razoáveis da dor sofrida e da conduta do agente (...) com equidade haverá de ser arbitrada a indenização, que tem institucionalmente o propósito de compensar a lesão e nunca de castigar o causador do dano e de premiar o ofendido com enriquecimento sem causa. (Humberto Theodoro Júnior, in Comentários ao Novo Código Civil, vol. III, Tomo II, 4a ed., p. 82 e 85).

Considerando estes aspectos, entendo que o quantum a título de indenização pelos danos morais deve ser fixado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto condizente com o contexto retratado na demanda e com a dimensão do dano comprovado.

Ademais, o valor se revela proporcional, considerando o grau de culpa da requerida e as finalidades reparatória e dissuasiva do dano moral.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para os fins de CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R\$ 3.000,00 (três) mil reais a título de danos morais, com correção monetária pela tabela prática do E. TJSP a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de 1% ao mês contados a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC). Neste grau de jurisdição, sem condenação nas despesas de sucumbência (art. 54 da Lei 9.099/95).

Eventual recurso deverá ser interposto, por meio de advogado, no prazo de dez dias contados da ciência da presente decisão (art. 42 da Lei 9.099/95); e no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o recolhimento das custas de preparo, em guia própria, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95).

O valor do preparo corresponde a 1% da causa (com recolhimento mínimo equivalente a 5 UFESP'S) acrescido de 4% sobre o valor da condenação (também com recolhimento mínimo equivalente a 5 UFESP'S). À falta de condenação, recolhimento mínimo de 5% sobre o valor da causa (recolhimento mínimo de 10 UFESP'S).

Publique-se, e intime-se observando-se, em relação ao registro, o disposto no Provimento CG27/2016.

Promissao, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA